ESTADO

ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD

EN EL DERECHO CIVIL, ESTADO ES LA POSICION QUE UNA PERSONA OCUPA EN LA SOCIEDAD Y EN LA FAMILIA

IMPORTANCIA DE LA NOCION DE ESTADO:

EN EL DOMICILIO (Personas incapaces art. 74 inc. d)
EN LA CAPACIDAD (prohibición de contratar entre cónyuges art 1002 CCC)
EN EL NOMBRE (elección del prenombre y asignación del apellido)
EN ALIMENTOS (asignación jurídica entre parientes)
EN CONDICIONES PROHIBIDAS (se tienen por no escritas las condiciones que afecten las cuestiones de estado - art.344 CCC)

ACCIONES DE ESTADO

ACCION DE RECLAMACION DE FILIACION : busca ser emplazado en un estado determinado (art. 582 CCC)

ACCION DE IMPUGNACION DE FILIACION : busca ser desplazado de un estado (art. 588, art 589 y ss del CCC)

POSESION DE ESTADO

ES EL GOCE DE UN ESTADO DETERMINADO CON INDEPENDENCIA DE SI LA PERSONA DETENTA O NO EL TITULO CORRESPONDIENTE

LA POSESION DE ESTADO Y EL MATRIMONIO:
La posesión de estado de matrimonio no acredita el matrimonio (pero si hubo inobservancia de formalidades en el acta de la celebración, la posesión de estado sanea el vicio – 423 CCC)

LA POSESION DE ESTADO Y RECONOCIMIENTO DE HIJOS:
La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético)

PRUEBA DEL ESTADO CIVIL

NACIMIENTO: El nacimiento …, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las Partidas del Registro Civil (art. 96 CCC).

PARTIDAS:

Son los asientos en los libros del Registro del Estado y Capacidad de las Personas en los que constan los hechos constitutivos del estado (nacimiento – matrimonio – defunción)

SON INSTRUMENTOS PUBLICOS